



P U T U S A N

Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Erick Kurniawan |
| 2. Tempat lahir | : Mojokerto |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/13 Juli 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Baron Timur Ds. Baron RT. 001 RW. 001
Kec. Baron Kabupaten Nganjuk |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Muhammad Erick Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2025 sampai dengan tanggal 6 November 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Desember 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 19 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 19 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ERICK KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **,"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian". sebagaimana

diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ERICK KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Koperasi simpan pinjam KSP. ANUGRAH MAKMUR JAWA TIMUR
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB dari KSP. ANUGRAH MAKMUR JAWA TIMUR
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio J 2. BJ, Nopol N-4361-EFB tahun 2013 warna merah NOKA MH32BJ001DJ042053, NOSIN 2BJ042081 dengan STNK dan BPKB atas nama HARIANTO alamat Jl. Ken Arok dalam RT 16 RW 02 Desa Tulus besar Kec. Tumpang Kab. Malang

Dikembalikan kepada Saksi KARTIKO LEGOWO

 - 1 (satu) buah flash dish isi rekaman hasil dari CCTV

Dikembalikan kepada Saksi Saksi TRIMAN NDIRI

 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bercorak garis bertuliskan "HONDEN 17"
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERICK KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2025, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2025, bertempat di halaman Masjid Sabilillah depan mini market di Jl. A. Yani No.15 Kelurahan Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang berada di parkiran halaman Masjid Sabilillah melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J 2. BJ, Nopol N-4361-EFB tahun 2013 warna merah , NOKA MH32BJ001DJ042053, NOSIN 2BJ042081 dengan STNK dan BPKB atas nama HARIANTO, sedang diparkirkan dan terdakwa melihat kunci kontak tergantung di jok belakang sementara Saksi KARTIKO LEGOWO yang adalah pemilik motor tersebut sudah pergi meninggalkan parkiran. Terdakwa kemudian mendekat ke sepeda motor tersebut dan mencabut kunci kontak dari jok belakang kemudian memasukan kunci tersebut ke lubang kontak dan setelah dihidupkan mesin motor tersebut menyala, sehingga terdakwa mengendarai motor tersebut keluar dari parkiran halaman Masjid Sabilillah.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J 2. BJ, Nopol N-4361-EFB tahun 2013 warna merah NOKA MH32BJ001DJ042053, NOSIN 2BJ042081 dengan STNK dan BPKB atas nama HARIANTO tersebut, terdakwa langsung menuju ke Surabaya untuk menjual motor tersebut kepada Saudara ARGHA (DPO). Sesampainya di Surabaya Terdakwa bertemu dengan orang tua Saudara ARGHA (DPO), yang kemudian dikenalkan kepada pembeli yang bernama Saudara IDRUS (DPO). Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara IDRUS (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian Saudara IDRUS (DPO) mengantarkan Terdakwa ke Terminal Bungurasih untuk kembali lagi ke Kota Malang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2025 pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki dekat Masjid Sabilillah, Terdakwa dipegang tangannya oleh Saksi TRIMAN NDIRI dan Saksi SLAMET BUDIARI selaku Satpam di Masjid Sabilillah, yang sebelumnya telah mengamati ciri-ciri Terdakwa dari CCTV saat pencurian terjadi, kemudian Terdakwa diamankan di Pos Satpam Masjid Sabilillah. Setelah menunjukan hasil rekaman CCTV saat kejadian, kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil/mencuri 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J 2. BJ, Nopol N-4361-EFB tahun 2013 warna merah NOKA MH32BJ001DJ042053, NOSIN 2BJ042081 dengan STNK dan BPKB atas nama HARIANTO.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi KARTIKO LEGOWO dengan kerugian kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J 2. BJ, Nopol N-4361-EFB tahun 2013 warna merah NOKA MH32BJ001DJ042053,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOSIN 2BJ042081 dengan STNK dan BPKB atas nama HARIANTO senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KARTIKO LEGOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, berawal dari Saksi yang sedang berada di parkir halaman Masjid Sabilillah memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J 2. BJ, Nopol N-4361-EFB tahun 2013 warna merah, NOKA MH32BJ001DJ042053, NOSIN 2BJ042081 dengan STNK dan BPKB atas nama HARIANTO, Saksi meninggalkan motornya dan lupa bahwa kunci kontak tergantung di jok belakan. Terdakwa kemudian mendekat ke sepeda motor tersebut dan mencabut kunci kontak dari jok belakang kemudian memasukan kunci tersebut ke lubang kontak dan setelah dihidupkan mesin motor tersebut menyala, sehingga terdakwa mengendarai motor tersebut keluar dari parkir halaman Masjid Sabilillah;
 - Bahwa, setelah terdakwa berhasil mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J 2. BJ, Nopol N-4361-EFB tahun 2013 warna merah NOKA MH32BJ001DJ042053, NOSIN 2BJ042081 dengan STNK dan BPKB atas nama HARIANTO tersebut, terdakwa langsung menuju ke Surabaya untuk menjual motor tersebut kepada Saudara ARGHA (DPO). Sesampainya di Surabaya Terdakwa bertemu dengan orang tua Saudara ARGHA (DPO), yang kemudian dikenalkan kepada pembeli yang bernama Saudara IDRUS (DPO). Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara IDRUS (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara IDRUS (DPO) mengantarkan Terdakwa ke Terminal Bungurasih untuk kembali lagi ke Kota Malang;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi senilai kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa sampai persidangan ini berlangsung Terdakwa tidak ada itikat untuk mengembalikan kerugian yang sudah dialami oleh Saksi;
 - Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;
2. **Saksi TRIMAN NDIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi selaku tenaga keamanan (Satpam) di Masjid Sabilillah mengetahui adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio J 2. BJ, Nopol N-4361-EFB, tahun 2013, warna merah pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2025 di halaman parkir depan Mini Market Masjid Sabilillah, Jl. A. Yani No. 15;

- Bahwa, kejadian tersebut pertama kali diketahui Saksi sekitar pukul 15.30 WIB saat korban atas nama Saksi KARTIKO LEGOWO melaporkan kehilangan sepeda motornya setelah selesai bekerja sebagai tukang las dalam renovasi bangunan masjid;
- Bahwa, pada hari Minggu siang, tanggal 07 September 2025, Saksi bersama rekan kerja bernama SLAMET BUDIARI melakukan pemeriksaan rekaman CCTV dan menemukan bukti visual seorang laki-laki dengan ciri-ciri mengenakan kaos abu-abu bertuliskan angka "17" dan celana pendek melakukan pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan korban kepada Saksi, kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal/tergantung di bagian jok belakang saat diparkirkan;
- Bahwa, pada hari Minggu malam, tanggal 07 September 2025 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang identik dengan rekaman CCTV sedang berjalan kaki di area Masjid Sabilillah, sehingga Saksi bersama Saksi SLAMET BUDIARI langsung mengamankan orang tersebut (Terdakwa) ke Pos Satpam;
- Bahwa, setelah diperlihatkan rekaman CCTV, Terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut dan menerangkan bahwa kendaraan tersebut telah dijual di Surabaya kepada Saudara IDRUS (DPO) melalui perantara Saudara ARGHA (DPO) seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa kaos abu-abu bertuliskan angka 17 dan celana pendek yang diajukan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan pencurian sebagaimana terekam dalam CCTV;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

3. **Saksi SLAMET BUDIARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tenaga keamanan (Satpam) di Masjid Sabilillah yang pada hari Minggu, tanggal 07 September 2025, sedang bertugas jaga mulai pagi hingga siang hari;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J 2.BJ, Nopol N-4361-EFB, tahun 2013, warna merah milik Saksi KARTIKO LEGOWO yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2025, sekitar pukul 08.30 WIB di area parkir depan mini market Masjid Sabilillah;

- Bahwa, pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi didatangi oleh pemilik motor (Saksi KARTIKO LEGOWO) yang meminta bantuan untuk memeriksa rekaman CCTV terkait hilangnya kendaraan tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi membuka rekaman CCTV, terlihat pada pukul 08.00 WIB seorang laki-laki sendirian masuk ke halaman parkir, mengamati situasi, lalu mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut;
- Bahwa, pelaku dalam rekaman CCTV tersebut memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mengenakan kaos lorek abu-abu bergaris hitam ke bawah dengan angka "17" (tujuh belas) dan mengenakan celana pendek;
- Bahwa, pada hari Minggu malam sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bersama Saksi TRIMAN NDIRI berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki di sekitar Masjid Sabilillah karena memiliki ciri-ciri yang sangat identik dengan pelaku yang terekam di CCTV;
- Bahwa, saat diinterogasi di Pos Satpam dan diperlihatkan rekaman CCTV, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menjelaskan bahwa motor tersebut telah dijual di Surabaya seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kaos lorek abu-abu berangka 17 dan celana pendek adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J 2.BJ, Nopol N-4361-EFB, tahun 2013, warna merah, pada hari Sabtu tanggal 06 September 2025 sekira pukul 08.30 WIB di halaman parkir Masjid Sabilillah, Jl. A. Yani No. 15, Kota Malang;
- Bahwa, perbuatan tersebut bermula saat Terdakwa berjalan kaki memasuki area parkir masjid, kemudian duduk di depan mini market untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa, saat itu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J milik korban masih tergantung di bagian jok belakang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian mencabut kunci tersebut, memasukkannya ke lubang kontak, menghidupkan mesin, dan segera membawa sepeda motor tersebut keluar dari area masjid menuju Kota Surabaya;
- Bahwa, sesampainya di Surabaya, Terdakwa menghubungi Saudara ARGAS (DPO) dan bertemu dengan orang tuanya, yang kemudian memperkenalkan Terdakwa kepada pembeli bernama Saudara IDRUS (DPO);
- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara IDRUS (DPO) seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang di warung makan;
- Bahwa, pada hari Minggu malam, tanggal 07 September 2025, saat Terdakwa kembali ke area Masjid Sabilillah, Terdakwa diamankan oleh Saksi TRIMAN NDIRI dan Saksi SLAMET BUDIARI (Satpam Masjid) setelah Terdakwa diidentifikasi melalui rekaman CCTV;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa kaos abu-abu bergaris hitam dengan angka "17" dan celana pendek yang diajukan di persidangan adalah pakaian yang dikenakannya saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum sebelumnya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa mendatang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Koperasi simpan pinjam KSP. ANUGRAH MAKMUR JAWA TIMUR.
2. 2 (dua) lembar foto copy BPKB dari Koperasi simpan pinjam KSP. ANUGRAH MAKMUR JAWA TIMUR.
3. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha tipe/tipe 2BJ No.Pol : N 4361-EFB, tahun 2013, warna merah, No.Ka : MH32BJ001DJ042053, No.Sin : 2BJ042081, STNK a.n. HARIANTO alamat Jl. Ken Arok dalam Rt. 16 Rw. 02 Desa Tulus besar Kec. Tumpang Kab. Malang;
4. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bercorak garis bertuliskan HONDEN 17
5. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda.
6. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) buah flash dish isi rekaman hasil dari CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2025, sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di halaman parkir Masjid Sabilillah, Jl. A. Yani No. 15, Kelurahan Blimbing, Kota Malang, telah terjadi pengambilan 1 (satu) Unit

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio J 2. BJ, Nopol N-4361-EFB, tahun 2013, warna merah milik Saksi KARTIKO LEGOWO;

- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan pengambilan tersebut adalah dengan memanfaatkan kelalaian pemilik motor (Saksi KARTIKO LEGOWO) yang meninggalkan kunci kontak tergantung pada lubang kunci jok bagian belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa yang awalnya sedang duduk-duduk di depan mini market area masjid, melihat kesempatan tersebut lalu mencabut kunci dari jok, memasukkannya ke lubang kontak mesin, menghidupkan mesin motor, dan membawa pergi kendaraan tersebut keluar dari area masjid;
- Bahwa benar, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya ke Surabaya dan menjualnya kepada Saudara IDRUS (DPO) melalui perantara Saudara ARGAS (DPO) seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi utang piutang di sebuah warung makan;
- Bahwa benar, aksi Terdakwa terekam secara jelas oleh perangkat CCTV Masjid Sabilillah, di mana Terdakwa terlihat menggunakan kaos lorek abu-abu bergaris hitam dengan nomor "17" dan celana pendek saat melakukan aksinya;
- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 07 September 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi TRIMAN NDIRI dan Saksi SLAMET BUDIARI (selaku Satpam Masjid) berhasil mengidentifikasi dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di area Masjid Sabilillah berdasarkan kecocokan ciri-ciri fisik dan pakaian dengan rekaman CCTV;
- Bahwa benar, saat dilakukan pemeriksaan dan diperlihatkan barang bukti berupa pakaian (kaos angka 17 dan celana pendek), Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa pakaian tersebut adalah yang digunakannya saat mencuri motor milik korban;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemilik sahnya (Saksi KARTIKO LEGOWO) dan dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum guna kepentingan ekonomi pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif selama persidangan, dan berdasarkan catatan hukum belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP lama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur "setiap orang" yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum sebagai pelakunya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga mengharuskan adanya cukup bukti untuk itu, sedangkan untuk menyatakannya sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidananya maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa MUHAMMAD ERICK KURNIAWAN, telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan materiil yang membawa suatu barang di bawah kekuasaan yang nyata dan mutlak dari orang yang mengambil itu. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah mencabut kunci dari jok motor, memasukkannya ke lubang kontak, lalu menghidupkan dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N-4361-EFB dari area Masjid Sabilillah. Perbuatan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa motor tersebut hingga ke Surabaya membuktikan bahwa barang tersebut telah berpindah secara nyata ke dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah adalah milik saksi korban Kartiko Legowo (atau atas nama HARIANTO dalam STNK/BPKB). Fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki hak kepemilikan atau hak penguasaan atas motor tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan. Oleh karena motor tersebut secara nyata adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif (*mens rea*) yang menunjukkan niat pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atas barang tersebut (*als heer en meester*) dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Bahwa niat Terdakwa terbukti dari tindakannya yang menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara IDRUS (DPO) seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin pemiliknya, di mana hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa (membayar hutang). Perbuatan ini secara tegas menunjukkan kehendak Terdakwa untuk mengalihkan hak milik demi keuntungan pribadi secara melawan hukum, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kepada Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti, dimana untuk itu dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak diketemukan adanya fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga untuk itu memberikan cukup alasan hukum untuk menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana di dalamnya juga mengatur tentang delik pencurian dalam ketentuan Pasal 476 bahwa jika disandingkan dengan KUHP lama, dengan mendasarkan pada ancaman pidananya, ternyata ketentuan Pasal 362 KUHP (Lama) yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah adalah lebih rendah dibanding ancaman pidana dalam ketentuan baru Pasal 476 UU No. 1/2023 yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yang berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional adalah sebesar Rp.500.000.000,00. (Lima Ratus Juta Rupiah), dimana terhadap pidana dendanya jauh lebih berat dibanding ketentuan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu paling banyak Sembilan ratus rupiah dimana jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah dikalikan 10.000 (sepuluh ribu) sehingga besaran dendanya adalah sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang oleh karena itu dengan mendasarkan ketentuan pasal 618 KUHP Nasional ini, pada akhirnya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yang bersesuaian dengan asas *Lex Mitior* serta oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap merujuk dan menerapkan Pasal 362 KUHP (Lama) sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan hal hal yang melingkupinya, selanjutnya telah memberikan cukup alasan untuk menjatuhkan pidana yang dipandang patut, layak dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bercorak garis bertuliskan "HONDEN 17" dan 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda yang dipakai Terdakwa saat melakukan kejahatan, namun tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatannya sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil kejahatan yang merupakan hak dan merugikan saksi korban Kartiko Legowo senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh karena sepeda motornya tidak kembali, sehingga untuk itu memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk merampas guna dikembalikan dan diserahkan kepada saksi korban KARTIKO LEGOWO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Koperasi simpan pinjam KSP. ANUGRAH MAKMUR JAWA TIMUR, 2 (dua) lembar fotocopy BPKB dari KSP. ANUGRAH MAKMUR JAWA TIMUR dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio J 2. BJ, Nopol N-4361-EFB tahun 2013 warna merah NOKA MH32BJ001DJ042053, NOSIN 2BJ042081 dengan STNK dan BPKB atas nama HARIANTO alamat Jl. Ken Arok dalam RT 16 RW 02 Desa Tulus besar Kec. Tumpang Kab. Malang yang telah disita dari Saksi KARTIKO LEGOWO, maka dikembalikan kepada Saksi Kartiko Legowo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash dish isi rekaman hasil dari CCTV yang telah disita dari saksi Slamet Budiari, maka memberikan cukup alasan untuk mengembalikan kepada saksi Slamet Budiari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi KARTIKO LEGOWO senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena sepeda yang menjadi haknya tidak kembali ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Erick Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Erick Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Koperasi simpan pinjam KSP. Anugrah Makmur Jawa Timur ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB dari KSP. Anugrah Makmur Jawa Timur
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio J 2. BJ, Nopol N-4361-EFB tahun 2013 warna merah NOKA MH32BJ001DJ042053, NOSIN 2BJ042081 dengan STNK dan BPKB atas nama Harianto alamat Jl. Ken Arok dalam RT 16 RW 02 Desa Tulus besar Kec. Tumpang Kab. Malang,Dikembalikan kepada saksi Kartiko Legowo,
 - 1 (satu) buah flash dish isi rekaman hasil dari CCTVDikembalikan kepada saksi Slamet Budiari teman sekerja saksi Triman Ndiri
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bercorak garis bertuliskan "HONDEN 17"
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat mudaDikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban Kartiko Legowo ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Danang Ari Wibowo, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.B/2025/PN Mlg



Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.